

ACORDO DE COOPERAÇÃO E RESSARCIMENTO

CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.364.421/0001-58, com sede na Rodovia Governador Mario Covas, nº 11.700, KM 291, Serra do Anil, Cariacica/ES, CEP 29.147-030, doravante denominada [**CONCREVIT**];

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MODERN LIFE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 22.182.170/0001-77, com sede na Avenida Cezar Hilal, 149, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-657, doravante **CONDOMÍNIO**, neste ato representado por sua Síndica, Izabella Sossai Altoé, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 10931114705, no RG sob o nº 2008184/ES, residente e domiciliada na Avenida Cezar Hilal, 149, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-657.

CONSIDERANDO QUE:

1. A CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA. forneceu concreto à LORENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA [LORENTE], para a construção do Edifício Modern Life, situado na Avenida Cezar Hilal, nº 149, Bairro Bento Ferreira, Vitória/ES;
2. Após a conclusão das obras, foram identificadas manifestações patológicas nas estruturas e fachadas do edifício, consistentes em trincas, fissuras e deslocamentos de concreto, relacionadas a processos de corrosão de armaduras;
3. Ensaaios laboratoriais realizados pela Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) — Relatório nº 160902/01 — identificaram teores de cloreto entre 0,56% e 0,96% da massa de cimento, superiores ao limite de 0,40% previsto na NBR 12655 da ABNT, apontando a presença de cloretos solúveis e Sulfatos no concreto (**ANEXO I**);
4. A origem provável dessa contaminação está relacionada ao uso de Pó de FGD, insumo fornecido pela ArcelorMittal Brasil S/A à CONCREVIT, cuja composição química apresentou variações não previamente informadas, o que inclusive já tinha motivado, em 2020, o ajuizamento de ação indenizatória nº 0015622-53.2020.8.08.0024, proposta pela CONCREVIT perante a 4ª Vara Cível de Vitória/ES, buscando o ressarcimento dos prejuízos causados em outras obras;
5. A Guide Engenharia Ltda., em abril de 2025, foi contratada pelo condomínio Modern Life para elaborar um laudo técnico com levantamento da área onde há presença de trincas longitudinais típicas de corrosão, deslocamentos e manchas de oxidação, na fachada. O referido Laudo técnico apontou e classificou as manifestações patológicas sugestivas de

corrosão de armadura como “Prioridade 1 – Crítica”, demandando intervenção imediata em pilares, vigas e lajes (**ANEXO II**);

6. Considerando que a construtora originalmente responsável pela execução do empreendimento não foi localizada, impossibilitando sua efetiva responsabilização, o Condomínio do Edifício Modern Life contratou a TECRA CONSTRUTORA LTDA., empresa tecnicamente habilitada, para a execução das obras de recuperação estrutural, conforme proposta datada de 05 de setembro de 2025, com prazo de 12 (doze) meses e valor global estimado de R\$ 928.941,27 (**ANEXO III**);

6.1. Ainda, o Condomínio do Edifício Modern Life, já efetuou alguns gastos:

6.1.1. Efetuou a recuperação em alguns pilares por meio da empresa FourVix Soluções em Engenharia Ltda, resultando um dispêndio no valor de R\$ 77.850,00 – NF n. 000125, já ressarcidos pela Concrevit;

6.1.2. Efetuou o pagamento referente ao levantamento das deficiências da estrutura do Edifício Modern Life que necessitam da recuperação estrutural, por meio da empresa Guide Engenharia Ltda, resultando um dispêndio no valor de R\$ 9.990,00 – conforme contrato, já ressarcidos pela Concrevit;

7. A CONCREVIT, em atenção à segurança dos moradores e à preservação da edificação, decidiu colaborar integralmente com o custeio das obras de recuperação, reafirmando sua postura de responsabilidade institucional e boa-fé, e a intenção de resolver a questão de forma técnica, célere e cooperativa, evitando litígios desnecessários;

As partes reconhecem que a celebração deste instrumento tem por finalidade regulamentar de modo transparente o ressarcimento integral das despesas com as obras de recuperação, sem prejuízo da continuidade das medidas judiciais já adotadas pela CONCREVIT contra terceiros potencialmente responsáveis, e preservando o equilíbrio de direitos entre as partes, em conformidade com as seguintes cláusulas contratuais.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Acordo tem por objeto a regulamentação do ressarcimento, pela CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA., ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MODERN LIFE, das despesas decorrentes das obras de recuperação e manutenção corretiva das estruturas de concreto do edifício, incluindo fachadas, pilares, vigas, lajes e demais elementos afetados por manifestações patológicas relacionadas à corrosão de armaduras, a serem realizadas pela TECRA Construtora, em conformidade com a Proposta P-2025006R0.

1.1.1. Caso durante as obras mencionadas no item 1.1. surjam novas manifestações patológicas cuja origem seja aquela descrita nos Considerandos 2 e 3 serão ajustados aditivos contratuais com a TECRA

Construtora, com o crivo de ratificação/aceitação da Concrevit, os quais passarão a integrar este Contrato, a fim de que os reparos abarquem também a reparação dessas novas manifestações.

1.2. Esclarecem as partes que são os ANEXOS I, II e III são partes integrantes deste contrato.

1.3. Fica consignado, para a execução dos serviços pela empresa TECRA Construtora no Condomínio do Edifício Modern Life, este autoriza e é o responsável pela liberação dos acessos, frentes de serviços que permitirão a continuidade da execução dos trabalhos, sendo Condomínio do Edifício Modern Life o responsável por interrupções e suspensões que possam ocorrer por razões de interferência dos condôminos. Todavia, assume o compromisso de não suspender ou interromper a execução dos serviços a serem executados pela TECRA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO RESSARCIMENTO ANTECIPADO

2.1. A CONCREVIT ressarcirá antecipadamente ao CONDOMÍNIO os valores relativos à cada medição da TECRA CONSTRUTORA LTDA., mediante apresentação de prestação de contas acompanhada de notas fiscais, e, se necessário, por pleito da Concrevit, de relatórios técnicos emitidos e aprovados pela Eng^a. Fabíola Lyra Nunes Pereira (FL Engenharia).

2.2. O pagamento será efetuado em dois momentos do mês, quinzenalmente, dia 15 e 30 de cada mês, satisfazendo à entrega da prestação de contas, por transferência bancária à conta de titularidade do CONDOMÍNIO, a saber: (BANCO: BANESTES, AG. 236, C/C: 2576628-8).

2.2.1. O valor global estimado da obra é de R\$ 928.941,27, valor este que engloba todos os gastos para a execução dos serviços descritos no Anexo III, inclusive materiais, utensílios, ferramentas etc. Acordam, as Partes, visando facilitar e dar agilidade nessas aquisições que a Concrevit poderá adquirir os materiais diretamente junto aos Fornecedores, devendo os materiais ser entregues no Condomínio do Edifício Modern Life.

2.2.2. O Condomínio do Edifício Modern Life, por meio da empresa contratada TECRA e/ou de seu responsável técnico Felipe Fregonassi, CREA 036117/D, apresentará medições, variações técnicas ou complementações devidamente justificadas e aprovadas previamente pela CONCREVIT.

2.3. Em caso de inadimplemento, pela CONCREVIT, ela estará sujeita à multa de 10% sobre o valor inadimplido, além de suportar todos os ônus decorrentes do atraso no pagamento, sem prejuízo de perdas e danos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA NATUREZA DO AJUSTE E DE EVENTUAIS MANIFESTAÇÕES FUTURAS

3.1. O presente instrumento tem natureza cooperativa, celebrado com o objetivo de regulamentar o custeio e o acompanhamento técnico das obras de recuperação estrutural, buscando solução eficaz e harmônica, sem necessidade de medidas litigiosas entre as partes.

3.2. Caso, em momento futuro, prazo de 5 (cinco) anos após a conclusão da obra descrita no Anexo II e outros complementos realizados no decorrer da obra, venham a surgir novas trincas, fissuras ou manifestações similares, as partes comprometem-se a realizar avaliação técnica específica, por profissional ou laboratório independente, para identificar, de forma conclusiva, a causa e a origem do evento e constando-se que as características do concreto fornecido pela CONCREVIT que acarretou a patologia, as Partes, sempre na observância da boa-fé se ajustarão visando atender as mesmas diretrizes deste contrato, mediante comum acordo e aditivo próprio.

CLÁUSULA QUARTA - QUITAÇÃO

Cumpridas as obrigações previstas neste Acordo, o CONDOMÍNIO conferirá à CONCREVIT quitação plena e definitiva quanto aos reparos e despesas objeto deste instrumento, sendo certo e claro que a quitação não se estende a eventuais manifestações patológicas futuras, respeitado o prazo descrito no Item 3.2..

CLÁUSULA QUINTA – DA CONFIDENCIALIDADE

As partes comprometem-se a manter sigilo absoluto sobre os termos, valores e condições deste Acordo, abstendo-se de divulgá-los, total ou parcialmente, sem autorização escrita da outra parte.

CLÁUSULA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. Este Acordo substitui quaisquer entendimentos ou tratativas anteriores sobre o mesmo objeto e é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes, seus sucessores e representantes.

6.2. Firmado por 2(duas) testemunhas este Contrato constitui-se como título executivo extrajudicial, podendo ser assim exigido, caso necessário.

6.3. O responsável técnico pelo Condomínio será o engenheiro Felipe Fregonassi, CREA 036117/D, a quem incumbirá acompanhar os serviços prestados e conferir o aceite à obra, pelo Condomínio, ao seu término. Caso o Condomínio substitua seu responsável técnico durante as obras, deverá informar o novo profissional à CONCREVIT, por email.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste Acordo, as partes elegem o Foro da Comarca de Vitória/ES, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordadas, as Partes firmam o presente acordo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, cada uma com 5(cinco) laudas

Vitória/ES, 09 de dezembro de 2025.

CARLOS HENRIQUE
DA
ROCHA:62855883687

Digitally signed by CARLOS HENRIQUE DA
ROCHA:62855883687
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferencia, OU=3491823000167, OU=AC SyngularID
Multiple, CN=CARLOS HENRIQUE DA ROCHA:62855883687
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.12.12 15:35:02-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA.
Representante legal: Carlos Henrique da Rocha

Documento assinado digitalmente



IZABELLA SOSSAI ALTOE
Data: 10/12/2025 17:00:43-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MODERN LIFE
Síndica: Izabella Sossai Altoé

Testemunhas:

1. _____
Nome:
CPF:

2. _____
Nome:
CPF: